

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주의 및 개선 요구

제 목 : 고문 운영에 관한 기준 미흡

관계기관 : (주)제인스 사무국

내 용

(주)제인스에서는 사무국-377(2015.03.18.)호로 법무법인 ★★★과 2015.03.18.부터 2016.03.17.까지 1년간 법률고문 계약을 체결하였고, 2차례에 걸쳐 각각 1년씩 연장계약을 체결하였다.

법률고문계약서 제6조에 따르면 고문료는 자문에 응답하기 위하여 소요되는 시간이 월 합계 6시간에 이르기까지는 별도의 보수를 지급하지 않으나, 월 합계 6시간이 초과하는 경우 각 변호사별 지정된 시간요율에 따라 별도의 보수를 지급하도록 하고 있으며 계약기간 간 총 8건에 걸쳐 5,392만원의 별도의 보수를 지급하였다.

고문의 위촉 및 운영은 특정분야 및 중요한 경영현안에 대한 전문가의 자문 등이 필요한 경우에 한하여 선임하여야 하며 고문의 선임절차, 자격(결격사유), 수당, 임기 등의 기준을 규정화하여, 특정인을 예우 차원에서 불필요하게 위촉하거나 과도한 수당을 지급하는 등 방만 경영을 미연에 방지하고 투명하게 운영되어야 한다.

또한, 자문료 지급 시 자문실적을 철저히 관리하여 과도한 자문료가 지급되지 않도록 하여야 한다.

그러나 (주)제인스에서는 고문의 위촉 및 운영에 관한 별도의 기준 없이 내부 결재만으로 고문을 위촉하였고, 계약된 월정액 고문료 110만원(연1,320만원) 이외에 추가 자문료 5,392만원을 지급했음에도 업체에서 제출한 자문실적 이외에

별도의 자문실적을 관리하고 있지 않다.

그 결과, 자문실적 관리가 되지 않아 추가 자문료를 지급한 실적에 대한 검증이 불분명하고, 고문의 위촉 및 운영에 대한 기준이 미비하여 고문에 적합하지 않은 특정인이 고문으로 위촉되거나 필요이상의 고문료가 집행될 우려가 있다.

【관계기관 의견】

현재 계약 중인 법률고문은 국제학교에 대한 이해도가 높고 과거 수차례 자문으로 인하여 그 능력이 검증되어 고문으로 위촉하였으며, 고문 위촉 및 운영을 투명하게 하기 위하여 관련규정을 제정하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 (주)제인스 대표이사는

- ① 고문료가 명확하고 투명하게 집행될 수 있도록 자문 실적 관련 증빙자료 관리를 철저히 하도록 주의조치 하시기 바라며[주의 : (주)제인스 사무국]
- ② 고문에 대한 위촉 및 고문료 지급이 적절한 기준에 따라 이루어질 수 있도록 고문 운영에 관한 기준을 마련하시기 바랍니다.

[개선 : (주)제인스 사무국]